



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Prima - Famiglia CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Valecchi	Presidente
dott. ssa Carlotta Bruno	Giudice
dott. Angelo Baffa	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6270/2023** promossa da:

Parte_1 C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. MADAIO MASSIMO

RICORRENTE

contro

CP_1 C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv. PASSERINI ILARIA

RESISTENTE

Con l'intervento del PM in sede.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con **CP_1** in data 13.09.2003 in Monte Compatri, dalla cui unione è nato il figlio **Persona_1** (nato il 9.07.2008), ha adito il tribunale al fine di domandare la separazione personale dei coniugi, unitamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.

CP_1 debitamente costituitosi, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo che essa venga tuttavia addebitata alla moglie e ha richiesto, anch'egli, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio.

Il PM è stato regolarmente reso edotto del procedimento.

All'udienza del 29.05.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, dopo interlocuzione con il tribunale, le parti hanno inteso addivenire ad un accordo, successivamente formalizzato nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.06.2024 e il cui contenuto di seguito si trascrive:

*"i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto; 2. la casa coniugale sita in Ciampino, alla Via F.lli Wright n. 208, Int. 9, di proprietà della Sig.ra **Parte_1**, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato; 3. il figlio **Per_1** sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale; 4. il minore vedrà il padre ogni qualvolta lo vorrà e trascorrerà con lo stesso tutto il tempo che riterrà necessario; 5. il marito corrisponderà alla moglie: come mantenimento per il figlio, la somma mensile pari ad euro 250,00 (Duecentocinquanta/00), oltre il 50% delle spese straordinarie, da far pervenire presso il domicilio della moglie medesima entro il giorno 5 di ogni mese, il tutto verrà disciplinato conformemente alle "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare", sottoscritte il 29 novembre 2017 dal Consiglio Nazionale Forense, nella persona del Presidente pro tempore, dandosi le parti atto di aver ricevuto una copia del suindicato Provvedimento. 6. Anche il c.d. "assegno unico figlio" sarà incassato totalmente ed esclusivamente dalla moglie. 7. La sig.ra **Parte_1**, pur contestando e rigettando, perché infondato in fatto e diritto, quanto dedotto, dichiarato e richiesto in Comparsa di Costituzione e Risposta dal Sig. **CP_1** ma, esclusivamente, ai fini conciliativi e di pace familiare, in accoglimento della richiesta formulata dal Sig. **CP_2** di ottenere i proventi della vendita del secondo box di pertinenza dell'appartamento e, tenuto conto che le operazioni di vendita richiederebbero tempi di attesa relativamente lunghi, si impegna ad effettuare il pagamento della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a favore del Sig. **CP_1** che accetta, entro e non oltre cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del Tribunale del Provvedimento di separazione e, conseguentemente, il Sig. **CP_1** ricevuto il suddetto pagamento, dichiara di rinunciare alle domande tutte proposte nella sopra richiamata Comparsa di Costituzione e Risposta; 8. La sig.ra **Parte_1** si impegna altresì a liberare il Sig. **CP_1** dalla garanzia del mutuo gravante attualmente sull'immobile familiare, sempre a seguito della pronuncia di separazione, con estinzione mutuo attuale tramite l'Ente INPS, datore di lavoro della Sig.ra **Pt_1** nei tempi tecnici da verificare ed indicare all'esito dell'apertura della pratica presso l'Ente stesso".*

Le condizioni di cui all'accordo sono ratificabili dal tribunale in quanto non contrastanti con l'interesse della prole, né contrarie a norme imperative.

Spese di lite compensate ai sensi dell'art. 92 co. III c.p.c. .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Monte Compatri il 13.09.2003, alle condizioni espressamente trascritte in parte motiva.

- Ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio (atto. N. 60, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003).
- Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Velletri il 24.06.2024.

Il Giudice relatore
dott. Angelo Baffa

Il Presidente
dott. Marco Valecchi